

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1424/2530	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	เด็ก หญิง นฤวรร ณ มาก สมบูรณ์ ฯ	โจทก์
	นาย วิษณุรักษ์ นาค อ่อน	จำเลย

ป.อ. มาตรา 277, มาตรา 279

ป.วิ.อ. มาตรา 219

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ.2494 มาตรา 29

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยซึ่งเป็นเยาวชนมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก, 279 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียว ผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 277 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนัก ลงโทษจำคุกจำเลย 4 ปี เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวจำเลยไปฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก ประกอบกับมาตรา 80 ลงโทษจำคุกจำเลย 2 ปี 4 เดือน เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวจำเลยไปฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง กรณีเป็นการแก้บทลงโทษและกำหนดโทษแม้จะเป็นการแก้ไขมากแต่การที่ศาลทั้งสองเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวจำเลยไปฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง มิใช่การลงโทษ ถือมิได้ว่าศาลทั้งสองพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยเกิน 1 ปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ประกอบกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 มาตรา 29.

โจทก์ฟ้องว่าตามวันเวลาเกิดเหตุจำเลยกระทำอนาจารเด็กหญิงนฤวรรณ มากสมบูรณ์อายุ 5 ปีโดยใช้อุบายหลอกลวงให้เข้าไปในห้องนอนแล้วใช้อวัยวะเพศของจำเลยเข้าไปที่อวัยวะเพศของเด็กหญิงนฤวรรณหลายครั้ง และใช้นิ้วมือสอดไปในช่องคลอดของเด็กหญิงนฤวรรณจากนั้นได้ข่มขืนกระทำชำเราจนสำเร็จความใคร่ 1 ครั้งโดยเด็กหญิงนฤวรรณไม่ยินยอมและอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคแรก 279

เด็กหญิงนฤวรรณ มากสมบูรณ์โดยนางวิเวียน มากสมบูรณ์ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลอนุญาต

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคแรก 279 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 อันเป็นบทหนักจำเลยอายุ 15 ปีเศษพิจารณาแล้วสมควรพิพากษาลงโทษเมื่อลดมาตราส่วนโทษลงครึ่งหนึ่งตามมาตรา 75 แล้วให้จำคุกจำเลย 4 ปีและเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวจำเลยไปสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางเพื่อรับการฝึกอบรมขัดเกลานิสัยและฝึกอาชีพขั้นต่ำ 2 ปี 6 เดือนขั้นสูง 4 ปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน ฯ มาตรา 31, 32

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์แผนกคดีเด็กและเยาวชนพิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคแรกประกอบด้วยมาตรา 80 ลดมาตราส่วน

โทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 75 แล้วให้จำคุก 2 ปี 4 เดือนเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวจำเลยไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางเพื่อรับการฝึกอบรมขัดเกลานิสัยและฝึกอาชีพมีกำหนดขั้นต่ำ 1 ปีชั้นสูง 2 ปีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน ฯ มาตรา 31, 32

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีเด็กและเยาวชนวินิจฉัยว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคแรก 279 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามมาตรา 277 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักลงโทษจำคุกจำเลย 4 ปีเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวจำเลยไปฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคแรกประกอบกับมาตรา 80 ลงโทษจำคุกจำเลย 2 ปี 4 เดือนเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวจำเลยไปฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง กรณีเป็นการแก้บทลงโทษและกำหนดโทษแม้จะเป็นการแก้ไขมากแต่การที่ศาลทั้งสองเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวจำเลยไปฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางมิใช่การลงโทษจึงถือมิได้ว่าศาลทั้งสองพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยเป็น 1 ปีจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 219 ประกอบกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 มาตรา 29

พิพากษาให้ยกฎีกาโจทก์.

(ไพจิตร วิเศษโกสิน-อมินย์ บุษปาคม-ยรรยง อธิธิพงษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ